

Circulaire n°6/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux modalités d'information des contributeurs par le porteur de projet, à l'issue de la clôture de l'opération de financement pour les catégories « prêt » ou « don »⁴⁷²

Le Wali de Bank Al-Maghrib ;

Vu la loi n°15 -18 relative au financement collaboratif promulguée par le Dahir n° 1-21-24 du 22 février 2021, notamment son article 47 ;

Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 16 Mai 2022 ;

Fixe par la présente circulaire les modalités d'information des contributeurs, par le porteur du projet, à l'issue de la clôture de l'opération de financement, pour les catégories « prêt » ou « don ».

Article 1

Le porteur du projet doit mettre à la disposition des contributeurs, après la clôture de l'opération de financement, les informations relatives à l'évolution de l'activité du projet, de sa situation financière et le cas échéant des difficultés rencontrées, telles que précisées aux articles 2 à 4.

Ces informations qui sont fournies notamment à travers la plateforme de financement collaboratif, doivent être claires, exactes et facilement accessibles.

Article 2

Les informations minimales relatives à l'évolution de l'activité du projet sont les suivantes :

- l'état d'avancement du projet en comparaison avec le calendrier prévisionnel indiqué dans la note de présentation ;
- le pourcentage d'utilisation des fonds levés au regard du calendrier prévisionnel précité ainsi que la destination de ces fonds ;
- l'activité projetée dans les 12 mois suivants ;
- les autres sources de financement du projet, telles que l'endettement bancaire.

Article 3

Les informations minimales relatives au projet sont les suivantes :

- le chiffre d'affaires généré par ce projet ;
- les charges qui lui sont liées, y compris les charges exceptionnelles ;
- la rentabilité réalisée en comparaison avec celle projetée dans la note de présentation du projet.

Article 4

Le porteur du projet doit fournir des informations relatives aux difficultés éventuelles rencontrées tout au long du projet.

Ces difficultés peuvent être d'ordre commercial, opérationnel, financier, juridique, technique, économique, conjoncturel ou de toute autre nature.

⁴⁷² Circulaire non publiée au Bulletin officiel. Des modifications peuvent être apportées à la version qui sera publiée au Bulletin officiel.

Le porteur du projet doit fournir l'ensemble des informations et commentaires nécessaires à la compréhension par les contributeurs de ces difficultés et être en mesure d'en évaluer les impacts, notamment sur la situation financière du projet.

Le porteur du projet doit également fournir les éléments décrivant l'approche suivie à l'effet de résoudre ces difficultés.

Article 5

Le porteur du projet doit être en mesure d'évaluer les difficultés que le projet est susceptible de rencontrer au fur et à mesure de son avancement, ainsi que les approches proposées pour les traiter.

Article 6

Les éléments d'information prévus à l'article premier ci-dessus doivent être actualisés de manière périodique.

La société de financement collaboratif exige que ces éléments soient communiqués selon une périodicité tenant compte de la durée et/ou de l'importance du projet et à minima semestrielle.

La première situation financière du projet doit être mise à disposition 3 mois après le démarrage du projet.

Article 7

Le porteur du projet doit mettre à disposition des contributeurs des informations relatives à tout changement significatif affectant le projet, dès leur survenance.

Article 8

Le porteur du projet fournit aux contributeurs des éléments d'information complémentaires, à son initiative ou suite à la demande de ces derniers, à travers la plateforme de financement collaboratif.

Article 9

La société de financement collaboratif doit disposer de procédures lui permettant d'évaluer les modalités de communication par le porteur de projet des informations prévues par la présente circulaire et de vérifier leur fiabilité.

Article 10

Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel.